

OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REG. 2016/679/UE

"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito anche "GDPR")

Premesso che

- Ai sensi dell'art. 4, co. 1, n. 7 del Regolamento (EU) 2016/679 il "Titolare del trattamento" è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- Ai sensi dell'art. 4, co. 1, n. 1 del Regolamento (EU) 2016/679 costituisce un "Dato personale" qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);
- Nel rispetto dell'art. 14, co. 3 del Regolamento (EU) 2016/679 nel caso di rapporti tra persone giuridiche, l'informativa per il tramite del cliente (persona giuridica) verrà rilasciata agli eventuali interessati coinvolti nel relativo trattamento al momento della prima comunicazione con gli stessi.

Tutto ciò premesso

Vi informiamo che Sigma Studi Brescia srl, nell'esercizio della propria attività di intermediazione assicurativa, avrà necessità di trattare informazioni inclusi i Dati personali di diverse categorie di persone, e di condividerli con i vari operatori del mercato assicurativo durante l'intero ciclo di vita dell'assicurazione, tra i quali indichiamo a livello esemplificativo e non esaustivo, contraenti attuali o potenziali, loro familiari, richiedenti, parti coinvolte a richieste di indennizzo e dati univocamente identificativi relativi a veicoli, automezzi, beni e proprietà in genere.

Gli operatori del mercato assicurativo coinvolti sono:

- Contraenti: soggetti che stipulano per se o per altri un contratto assicurativo, al fine di tutelare cose o persone.
- Intermediari: operatori che si interpongono tra Contraenti e Assicuratori al fine di predisporre un contratto assicurativo.
- Assicuratori: a fronte di un pagamento di un premio, forniscono un contratto assicurativo ai contraenti
- Riassicuratori: forniscono copertura assicurativa ad altri assicuratori o riassicuratori.

Vogliamo, tuttavia, rassicurarVi circa l'utilizzo di tali informazioni, le quali saranno trattate dalla Sigma Studi Brescia srl, Tel. 030/2059880 e-mail: info@sigmabrescia.it in qualità di **Titolare del Trattamento**, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo, nonché in maniera conforme a quanto prescritto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Motivi del trattamento

I dati raccolti sono utilizzati per il perseguimento di finalità strumentali e/o complementari alle attività statutariamente espresse e funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale o precontrattuale in essere con il Cliente e ciò relativamente ai prodotti richiesti. A livello esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- valutazione delle condizioni di interruzione o ri-emissione di contratti assicurativi

Tenuto conto dei diritti degli interessati, il Titolare ritiene di avere un legittimo interesse a trattare alcune categorie di dati per l'invio di messaggi informativi e comunicazioni commerciali relativi all'attività e ai prodotti commercializzati dal Titolare, attraverso contatto telefonico o a mezzo e-mail con Vostrici dipendenti, referenti o collaboratori, nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.

È consentita la possibilità di opporsi in qualunque momento a tale tipologia di trattamento.

Dati oggetto di trattamento

Sigma Studi Brescia srl, nell'esercizio della propria attività ed in particolare nell'esercizio del rapporto assicurativo, in qualità di cliente o potenziale cliente, ha la necessità di dover disporre di alcuni dati a lei riferiti:

- Dati personali generici: anagrafiche complete di nome, cognome, sesso, residenza, stato civile e altri dati comuni.
- Dati personali specifici: codice fiscale, numero di previdenza social, numeri identificativi rilasciati da agenzie o enti governativi.
- Dati sanitari sensibili: stato di salute, informazioni su eventuali infortuni o disabilità, abitudini rilevanti (consumo di alcool, fumo), informazioni su malattie o terapie croniche.
- Dati giudiziari: informazioni in merito al casellario giudiziale
- Informazioni su polizze o indennizzi: informazioni su attuali polizze in essere, preventivi per polizze richiesti o ricevuti, richieste di indennizzo precedenti o in corso.
- Dati di marketing: informazioni relative al consenso informato accordato o rifiutato dall'interessato a ricevere informazioni di marketing.
- Informazioni finanziarie: coordinate bancarie, informazioni finanziarie generiche relative allo stato patrimoniale.

Al fine di dar seguito alle Vs. richieste, i dati summenzionati sono indispensabili: restate liberi di non fornirci tali informazioni; tuttavia, in tal caso non sarà possibile procedere con l'emissione del prodotto assicurativo, come da Voi richiestoci. Per questo motivo, ed in particolare per la gestione dei dati riguardanti la sua salute, il suo consenso è indispensabile per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Il Titolare potrà trattare dati personali (nei limiti dei recapiti forniti e degli ordini effettuati) al fine di presentarVi proposte commerciali unicamente in riferimento a prodotti e servizi affini a quelli da Voi già previamente acquistati.

Le chiediamo inoltre di esplicitare un consenso facoltativo per l'utilizzo dei suoi dati personali, escludendo i dati sensibili, per finalità di marketing dedicato in merito ai servizi offerti da Sigma Studi Brescia. In particolare potremmo esercitare le seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario
- compimento ricerche di mercato
- vendita diretta
- invito ad eventi organizzati da Sigma Studi Brescia

Tali attività potranno essere realizzate da Sigma Studi Brescia srl, da suoi agenti e/o collaboratori, in qualità di responsabili nominati dal Titolare. Tali attività potranno essere inoltre esercitate da agenzie esterne professionali di pubblicità e/o marketing nominate come responsabili esterni del trattamento dei dati.

Modalità di trattamento

I dati raccolti sono trattati in forma elettronica e cartacea, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Il trattamento avviene previa adozione di ogni misura di sicurezza, tecnica ed organizzativa, adeguata ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Le operazioni di trattamento sono svolte da soggetti appositamente designati dal Titolare con atto scritto o altrimenti autorizzati ad accedere alle informazioni, i quali saranno adeguatamente istruiti in merito alla protezione dei dati personali.

Il trattamento avviene al fine di perfezionare e dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ed avente ad oggetto l'ordine da Lei effettuato e relativo all'emissione del prodotto assicurativo.

Nei casi in cui sia prescritto da una normativa di settore (ad es. fiscale o in materia di antiriciclaggio), il trattamento avverrà sulla base di un obbligo normativo cui il Titolare è tenuto a conformarsi.

Le eventuali proposte commerciali riguardanti prodotti e servizi affini avverranno, invece, sulla base di un legittimo interesse della Società, nella misura e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dai provvedimenti dell'Autorità Garante sul tema.

I dati conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto assicurativo e nel dettaglio:

- per scopi "amministrativo – contabili" secondo i termini stabiliti dalla normativa: 10 anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c. In questo caso, saranno conservati i soli dati strettamente indispensabili a tali scopi.
- per le finalità di Marketing i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario al termine dell'attività stessa, e comunque non più di 24 mesi dalla cessazione delle stesse.
- Per le finalità di profilazione, ovvero la raccolta di informazioni sui comportamenti e le abitudini commerciali, al fine di migliorare i servizi offerti, i dati saranno conservati non oltre i 12 mesi dalla data di acquisizione.

Destinatari della comunicazione

Nel perseguimento delle suddette finalità, il Titolare potrà comunicare alcuni dei dati raccolti a società esterne, di volta in volta individuate quali autonomi titolari del trattamento ovvero responsabili del trattamento: saranno adottate misure adeguate volte ad assicurare la protezione dei dati personali. Di seguito, Vi forniamo una lista delle categorie di soggetti che, nel perseguimento delle finalità necessarie all'esecuzione del contratto assicurativo, potrebbero venire a conoscenza di alcune categorie di dati conferiti:

- Consulenti che si occupano degli adempimenti fiscali per conto del Titolare,
- Banche, istituti di credito e società strettamente connesse alla riscossione del credito,
- Consulenti legali (es. recupero credito e consulenza contrattuale),
- Società informatiche, all'uopo nominate Responsabili del trattamento, e Amministratori di Sistema designati ai sensi del provvedimento del Garante per la Protezione dei dati in materia, nella misura in cui tali soggetti accedano ai sistemi informativi nella conduzione delle loro attività manutentive
- Compagnie assicurative, intermediari, assicuratori, riassicuratori periti e liquidatori.
- Organismi Associativi proprio del settore assicurativo
- Enti ed organizzazioni pubblici presso i quali è obbligatoria la comunicazione dati

Alle quali aggiungiamo le categorie di soggetti che nel perseguimento delle finalità di cui è richiesto consenso facoltativo, potrebbero venire a conoscenza dei dati trattati escludendo i dati sensibili.

- Società e ad enti professionali utilizzati per servizi di rilevazione statistica e/o ricerche di mercato e/o indagini sul grado di soddisfazione della clientela
- Agenzie professionali di pubblicità, marketing e mailing in Italia, sempre in relazione alle iniziative commerciali legate al settore di appartenenza.

I dati personali raccolti non saranno trasferiti presso paesi extra-UE.

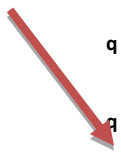
I diritti degli interessati

Il GDPR accorda una serie di diritti (artt. da 15 a 22) a tutela degli interessati che avranno sempre:

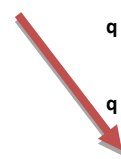
- il diritto di accedere alle informazioni che li riguardano e di essere informati circa le modalità e finalità del trattamento cui tali informazioni sono sottoposte;
- il diritto di rettifica, e cioè di modificare i dati, qualora inesatti o non aggiornati;
- la facoltà di chiederne la cancellazione, ovvero di opporsi al trattamento o ancora ottenerne la limitazione, qualora se ne dovessero ravvisare i presupposti all'uopo previsti dalla normativa;
- il diritto di ottenere la portabilità dei dati personali forniti, qualora trattati tramite mezzi automatizzati.

Vi ricordiamo che, per quanto riguarda le comunicazioni commerciali inerenti prodotti e servizi affini, viene sempre garantita la possibilità di opporsi, in ogni momento, al trattamento. Sarà possibile esercitare tale diritto scrivendo al seguente indirizzo e-mail info@sigmabrescia.it. Le richieste relative all'esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi. Vi ricordiamo gli interessati godono del diritto di presentare reclamo all'Autorità di Controllo, ovvero adire l'Autorità Giudiziaria, per la tutela dei propri diritti.

Per l'Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web <http://www.garanteprivacy.it>.

 **q** Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy. Dichiaro altresì di essere consapevole che Sigma Studi Brescia tratterà i dati personali al solo fine di dare esecuzione al contratto con me stipulato per le sue sposte finalità connesse e della possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 Reg. 2016/679/UE.

q Firma _____

 **q** Dichiaro altresì di dare il consenso a Sigma Studi Brescia per il trattamento dei miei soli dati personali fine di effettuare attività di marketing diretto, con la possibilità di recedere da tal consenso in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'indirizzo email sigmabrescia@pec.sigmabrescia.it

q Firma _____